

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2021년 국제관광본부 종합감사

제 목 : 국외 공급 용역대가 영세율 미적용

관계부서 : ☆☆팀, ●●팀, ○○팀

내 용

1. 업무개요

공사는 외국인의 방한관광 활성화를 목적으로 해외 현지 관광 관련 전시박람회 참가, 소비자 대상 행사·이벤트 개최, 언론인·여행업계 대상 설명회 개최 등 한국관광 홍보사업을 추진하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「부가가치세법」 제20조 제1항에 의하면 용역이 공급되는 장소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳으로 한다고 되어 있고, 1호에 “역무가 제공되거나 시설물, 권리 등 재화가 사용되는 장소”라고 되어 있다.

그리고 같은 법 제22조에 의하면 국외에서 공급하는 용역에 대하여는 제30조²⁾에도 불구하고 영세율을 적용하도록 되어 있다.

위 법의 영세율 적용과 관련, 우리나라는 수출하는 재화와 국외에서 제공하는 용역에 대하여 영세율을 적용하도록 규정함으로써 소비지국 과세원칙³⁾을

2) 제30조(세율) 부가가치세의 세율은 10퍼센트로 함

3) 재화의 생산지에서는 과세하지 않고 소비지에서 부가가치세를 과세하는 방법으로 수출하는 모든 재화에는 부가가치세를 과세하지 않으나, 수입하는 모든 재화에는 국내생산재와 동일하게 과세하는 원칙을 말하며, 관세 및 무역에 관한 일반협정(GATT)에서는 국경세의 조정방법으로 직접세는 원천지국과세원칙, 간접세에 대해서는 소비지국과세원칙을 채택하고 있음

채택하고 있고, 법원은 용역의 공급장소 규정을 적용할 때 해당 용역의 실질적이고 주된 내용이 이루어지는 장소 또는 용역의 대부분이 이루어지고 중요하고 본질적 부분이 이루어지는 장소를 판단하여 국내거래 여부를 결정하고 있다.⁴⁾

이와 관련, 「부가가치세법 집행기준」⁵⁾ 19-0-1(공급장소의 의의)에 따르면, 공급장소는 소비지국 과세원칙에 의거 재화나 용역이 국내에서 공급된 것인지 국외에서 공급된 것인지를 구분하여 부가가치세 과세 여부를 판단하기 위한 기준이 되는 것이며, 부가가치세는 우리나라가 과세권을 행사할 수 있는 곳에서 이루어지는 거래에 대하여 과세하는 것이 원칙이라고 되어 있다.

그리고 위 집행기준 22-0-1(용역의 국외공급의 영세율 적용 요건)에 의하면, 국내에 사업장을 가지고 있는 사업자가 국외에서 용역을 제공하는 경우에는 해당 용역을 제공받는 자, 대금결제수단에 관계없이 영세율이 적용된다고 되어 있다.

위와 같은 판단기준에 근거하여 국세청에서 해외 현지 개최 행사 용역의 영세율 적용 여부에 대해 해석한 결과는 [표 1]과 같다.

[표 1] 국외 공급 용역의 영세율 적용 여부에 대한 국세청 유권해석 사례

문서번호	해석내용
부가46015-4629 (1999.11.18.)	○○공사에서 ○○EXPO 2000 한국관 개최와 관련하여 국내의 도급업체와 계약에 의해 영상관에서 상영할 영상물을 국내에서 납품받는 경우에는 영세율 적용 대상에 해당하지 아니하는 것이나, 영상기자재를 동 도급업체에서 임차방식에 의하여 해외의 현장에 설치 및 철거용역을 제공받거나 영상관의 운용용역을 제공받는 경우에는 영세율이 적용되는 것임
서면인터넷방문 상담3팀-2197 (2004.10.28.)	인력파견업을 영위하는 사업자가 ☆☆공사와 계약상 한국 내에서 채용한 안내요원을 ▽▽▽현지 한국관에 파견하여 국외에서 용역을 제공하고 그 대가를 받는 경우 영세율이 적용되고, ○○공사가 ▽▽▽ ○○○현에서 ○○○엑스포의 한국관 개최와 관련하여 국내의 업체와 도급계약에 의하여 ▽▽▽ 현지인들에게 배포할 홍보물 등을 국내에서 공급받는 경우에는 영세율 적용 대상에 해당하지 아니하는 것임
부가가치세과-433 (2010.4.7.)	국외에서 제공한 국외제공 용역인지 여부는 당사자간 계약내용, 용역의 수행상황 및 국외에서 수행하는 용역이 부수적인지 여부 등을 고려하여 그 실질내용에 따라 사실 판단할 사항임

자료: 국세법령정보시스템 질의회신 자료 재구성

4) 『부가가치세 공급 장소 결정과 과세방법에 대한 비교연구』 (한국조세재정연구원 세법연구센터, 2013. 9.)
5) 2020. 10. 국세청 발간

따라서 공사와 국내사업자의 거래에 있어서 용역의 실질적이고 주된 내용이 이루어지는 장소 또는 용역의 대부분이 이루어지고 중요하고 본질적 부분이 이루어지는 장소가 국외인 경우 공사는 영세율을 적용한 세금계산서에 의하여 대가를 지급하여야 하고, 용역장소가 국내와 국외에 혼용되어 있는 경우라면 계약내용과 과업의 수행상황 등을 고려하여 영세율 적용여부를 판단하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사는 해외 현지 개최 행사 또는 전시박람회의 참가를 위하여 [표 2]와 같이 국내사업자와 용역계약을 체결하였다.

[표 2] 국외 공급 용역계약 내역(2018년 7월 ~ 2021년 6월)

부서명	용역명	계약 상대자	계약기간	행사 장소	과업내용	계약금액(원)	
						공급가액	부가세
(구)■■■팀	(세부내역 기재 생략)	○●◎	2019.6.11. ~ 2019.7.31.	▽▽▽	행사 출연자 섭외 및 현지 체재 대행	48,636,364	4,863,636
(구)△△팀		◇◆□	2019.12.3. ~ 2020.2.28.	▣▣▣	한국관광 홍보관 기획 및 운영	726,000,000	72,600,000
○○팀		■△▲	2019.10.1. ~ 2019.10.15	▤▤▤	↑↑ 체험행사	18,172,728	1,817,272
○○팀		▽▼◁	2019.11.7. ~ 2019.11.11.	◆◆◆	↑↑ 체험행사	6,380,000	638,000
합계						799,189,092	79,918,908

자료: 계약 및 정산서류 내용 재구성

그런데 위 4건의 계약은 용역의 실질적이고 주된 내용이 이루어지는 장소 또는 용역의 대부분이 이루어지고 중요하고 본질적 부분이 이루어지는 장소가 국외이므로 영세율을 적용한 세금계산서에 의하여 대가가 정산되었어야 하나,

공사는 계약상대자가 부가가치세를 포함하여 청구한 대가 합계 879,108,000원 (공급가액 799,189,092원, 세액 79,918,908원)을 전액 지급하였다.

그 결과 공사는 영세율을 적용해야할 부가가치세를 과다 납부하여 예산을 절감하지 못하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

1. (구)■■■팀 용역계약의 경우

☆☆팀6)은 감사결과를 수용하면서 ☒◆팀7)의 자문결과에 따라 전체 과업 중 국내에서 이루어진 과업(출연자에 대한 항공권 수배 및 구매 대행)을 제외하고 국외에서 공급된 용역의 공급가액 43,221,200원에 대한 세액 4,322,120원을 경정청구하도록 계약상대자에게 요청하였다고 답변하였다.

2. (구)△△팀 용역계약의 경우

●●팀8)은 사후원가검토조건부로 계약하여 사후원가 실비정산 항목이 일부 포함되어 있으나 이를 분리하여 판단하기 모호하고, 계약내용 상 기획 등 과업의 주된 내용이 국내에서 이루어졌기 때문에 영세율이 아닌 기본세율(10%)을 적용하여 대가를 정산한 것은 적절한 조치였다는 의견을 제시하였다.

그러나 위 계약의 과업내용서에 따르면, 세부과업은 ① 홍보관 디자인 기획 및 도면 설계 ② 홍보관 현지 제작(설치) 및 시공 ③ 홍보관에 필요한 집기류, 가구 등 임대 ④ 홍보관 이벤트 기획, 필요물품 제작·임대 및 운영 ⑤ 홍보관 소개를 위한

6) 2020. 12. 24. 「직제규정시행세칙」 개정(2021. 1. 1. 시행)을 통해 ‘■■■팀’과 ‘▽▽팀’이 ‘☆☆팀’으로 통·폐합됨

7) 「직제규정시행세칙」 제6조 및 [별표 2]에 따른 업무분장 상 세무관련 업무 담당

8) 2020. 12. 24. 「직제규정시행세칙」 개정(2021. 1. 1. 시행)을 통해 부서 명칭이 ‘△△팀’에서 ‘●●팀’으로 변경됨

배너 디자인 및 제작 등 ⑥ 홍보관 부스 운영 및 관리 ⑦ 기타 운영관련 제반사항으로 ‘홍보관 디자인 기획 및 도면 설계’, ‘홍보관 이벤트 기획’, ‘홍보관 소개를 위한 배너 디자인’을 제외한 다수의 과업이 국외에서 이루어진 것으로 볼 수 있으므로 용역의 실질적이고 주된 내용이 이루어지는 장소가 국내였다는 ●●팀의 의견은 인정하기 어렵다.

국세청도 위 용역의 유사사례에 대하여 위 [표 1]과 같이 “○○EXPO 2000 한국관 개최와 관련하여 국내의 도급업체와 계약에 의해 영상관을 상영할 영상물을 국내에서 납품받는 경우에는 영세율적용 대상에 해당하지 아니하는 것이나, 영상기자재를 동 도급업체에서 임차방식에 의하여 해외의 현장에 설치 및 철거용역을 제공받거나 영상관의 운용용역을 제공받는 경우에는 영세율이 적용되는 것”이라고 해석한 바 있다.

그리고 계약금액을 기준으로 하더라도 [별표]와 같이 국외에서 제공된 역무로 추정되는 원가(523,344,044원)의 비중이 국내에서 제공된 역무로 추정되는 원가(136,670,000원)보다 월등하게 높다.⁹⁾

한편 위 용역의 사후원가정산 보고서에 의하면, 실비정산 대상 비목의 원가 총 152,350,000원 가운데 81,689,030원¹⁰⁾은 계약상대자가 하도급자인 국외사업자에게 인보이스, 해외은행송금거래확인증 등을 통하여 대가를 지급한 것으로 국외에서 제공된 역무임이 명백하므로 위 원가와 대행수수료(해당 원가의 10%, 8,168,903원)의 공급가액에 부과된 부가가치세 8,985,793원은 영세율이 적용되었어야 마땅하다.

9) 정액 정산 대상 항목의 경우 사후원가정산 보고서에 정산증빙 등의 자료가 첨부되어있지 않아 국내 또는 국외 공급여부를 세부적으로 구분할 수 없으나, 산출내역서와 과업내용서의 내용을 기준으로 국내·국외 공급여부를 구분

10) 전시구조 추가 33,164,942원, □ ㉔ 프로그램 38,030,602원, ㉔ ㉔ 체험이벤트 10,493,486원

또한 정액정산 대상 비목의 원가 507,655,014원의 경우도 정액지급 조건이라고는 하나 공급가액과 부가가치세를 구분한 금액으로 계약을 체결하였기 때문에 국외 공급 용역에 해당한다면 부가가치세를 영세율로 적용하여 대가를 지급했어야 한다.

따라서 [별표]와 같이 위 용역의 과업 중 행사기획(21,000천 원)과 설계감리(45,000천 원)를 제외하고 국외에서 제공된 역무로 추정되는 원가 441,655,014원과 대행수수료(해당 원가의 10%, 44,165,501원)의 공급가액에 부과된 부가가치세 48,582,052원에 대해서도 영세율 적용 대상이 되는지 과업의 수행상황 등을 고려하여 그 실질내용에 따라 판단함이 마땅하다.

3. ○○팀 용역계약의 경우

○○팀은 감사결과에 이견이 없으나 해당 용역 2건은 총액 확정계약으로 계약상대자에게 경정청구를 강제할 수 없고, 국외 공급 용역에 앞서 국내에서 수반된 준비사항 등 주된 장소를 국외로 한정하기 어려워 국내와 국외 제공 역무에 해당하는 금액을 구분하기 쉽지 않으며 환급액 대비 실효성이 적을 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

그러나 확정계약이라고 하더라도 공급가액과 부가가치세를 구분한 금액으로 계약을 체결하였기 때문에 국외 공급 용역에 해당한다면 부가가치세를 영세율로 적용하여 대가를 지급했어야 한다.

또한 위 [표 1]의 국세청 유권해석을 고려하여 위 용역의 국외에서 제공된 역무로 추정되는 원가에 부과된 부가가치세는 ‘2019 한국문화관광대전

음식 체험 행사' 1,091,475원¹¹⁾, '2019 ■■■■ 한국문화관광대전 음식 체험 행사' 372,727원¹²⁾으로 환급액이 적다고 할 수 없다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 영세율을 적용하지 아니하여 지급한 국외 공급 용역의 매입부가가치세 중 63,354,167원¹³⁾에 대하여 계약상대자에게 경정청구를 요청하시어 그 실질내용에 따라 과다 납부된 부가가치세를 환급받는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

11) {[인건비(무대진행 2,500,000원 + 현지 매니저 1,350,000원 + 보조인력 300,000원) + 기타소모비(1,800,000원) + 유니폼대여비(1,500,000원) + 숙박비(2,000,000원)] × 일반관리비(5%)} × 이윤(10%) × 부가가치세(10%)

12) [인건비(강사비 1,600,000원 + 보조 강사비 1,00,000원, 부가세 포함) + 행사기획 운영비(1,500,000원, 부가세 포함)]에 포함된 부가가치세

13) ☆☆팀 4,322,120원, ●●팀 57,567,845원(정액 48,582,052원, 실비 8,985,7903원), ○○팀 1,464,202원(1,091,475원 + 372,727원)

[별 표]

‘2020 국제관광박람회 한국홍보관 기획 및 운영’ 용역 정산내역

정산 방법	구분	항목 및 세부 내역	정산금액(원)	국외 공급 여부 ¹⁾
사후원가 (정액)	행사기획	(세부내용 기재 생략)	21,000,000	X
	전시부스 제작/연출 ²⁾		21,000,000	
			45,000,000	X
			130,000,000	O
			50,000,000	O
			20,000,000	O
			20,000,000	O
			20,000,000	O
			20,000,000	O
			20,000,000	O
			10,000,000	O
			335,000,000	
	렌탈/시스템		5,055,014	O
			117,100,000	O
			122,155,014	
	시공감리 및 현장운영		29,500,000	O
	소계		29,500,000	
합계		507,655,014		
대행수수료(10%)		50,765,501		
총원가 ²⁾		558,420,000		
부가가치세		55,842,000		
총금액		614,260,000		
사후원가 (실비)	콘텐츠 제작/연출	(세부내용 기재 생략)	23,000,000	X
			32,000,000	X
			33,164,942	O
			88,164,942	
	운영		38,030,602	O
			14,900,000	X
			10,493,486	O
			770,000	X
			64,194,088	
	합계		152,350,000	
	대행수수료(10%)		15,235,000	
	총원가 ³⁾		167,580,000	
	부가가치세		16,758,000	
	총금액		184,340,000	
(정액 + 실비) 총계		798,600,000		

주1: 실비 비목의 과업은 정산증빙을 통하여 국외 공급여부를 확인하였고, 정액 비목의 경우
과업내용서와 산출내역서를 기준으로 국외 공급여부를 판단함

2: 사후원가정산 보고서에는 세부내역이 구분되어있지 않아 산출내역서를 기준으로 세부내역 구분

3: 만 원 단위 미만 절사

자료: 산출내역서 및 사후원가정산보고서 재구성